

한국수자원공사 상임감사위원 통보(모범사례)

제 목 안전관리자 임명을 통한 소규모 건설공사 안전관리 강화

관 련 부 서 ●●●●●●단

내 용

최근 대·내외적으로 안전의 문제로 인해 사고가 발생하는 상황임에 따라, 전사적으로 안전 관련 T/F 구성 등 노력도가 상당하며, ∞∞∞∞실 및 유역별 €€€€센터에서 안전 컨설팅 및 점검을 강화하여 전사적 안전관리 강화를 도모하고 있습니다.

우리 공사는 지자체 수탁사업인 지방상수도 현대화사업을 통해 노후상수도 정비사업을 수행하고 있으며, 이에 수반되는 관망정비공사를 시행하고 있습니다. 관망정비공사는 「건설산업기본법」에서 규정하는 건설공사로서 토목공사업으로 분류하며, 「산업안전보건법」 제17조에 의거하여 150억원 이상의 토목공사업에 해당되면 관계수급인은 안전관리를 전담으로 하는 안전관리자를 임명하여야 합니다. 150억원 미만의 토목공사업은 동법 제73조에 의거하여 발주자가 전문기관(건설재해예방전문지도기관)과 지도계약을 체결하여 안전관리지도를 받도록 명시하고 있습니다. ∞∞∞∞실에서는 「건설공사 산업안전보건관리비 사용기준 개선 알림(∞∞∞∞실-2417, 2021.10.29.)」을 통해 '21. 11. 이후 착공하는 공사금액

50억 이상 건설공사에 대해 안전관리자를 의무 선임하도록 규정하고 전파하였습니다.

●●●●●●단에서는 관망정비공사를 시행하며, 50억원 미만의 소규모 관망정비공사에서는 안전관리를 위해 안전지도를 받고는 있으나, 2주에 1회로 지도방문으로는 획기적인 안전관리를 기대하기 어려운 부분이 있음에 따라, 안전을 전담하는 안전관리자를 필요시 선임하고자 하였습니다. 한편, 50억 미만임에도 안전관리자를 임명을 요구할 경우, 계약상대자에 대한 과한 업무지시 및 비용부담을 야기할 수 있는 부분이기 때문에, 4·4·4 안전의날, 상생협의체 구성·운영 등 적극적으로 계약상대자와 소통 및 협의하였습니다. 이에 <<시 지방상수도 현대화사업 관망정비공사는 38억원으로 안전관리지도를 계약하고 있으나, 계약상대자는 안전관리자 임명을 통한 안전관리 강화에 대한 의견에 긍정적으로 받아드렸습니다.

다만, 관계 법령상 150억원 이상의 토목공사에서는 안전관리자의 인건비를 산업안전보건관리비로 지급할수 있도록 명시하고 있으나, 50억 미만의 경우 인건비 지급에 대해 구체적으로 명시되어 있지 않아, 발주처와 계약상대자에게 인건비에 대한 부담이 우려되는 점이 있었습니다.

이에 ●●●●●●단에서는 「산업안전보건법령」 소관 부서인 QQQQ부 질의응답을 통해 안전관리자를 선임할 수 있으며, 산업안전보건관리비로 사용이 가능할 것이라는 의견을 받았으며, 산업안전보건관리비를 통해 안전관리자의 임금을 지급하여, 계약상대자의 부담을 덜고 사업장의 안전을 강화를 도모하고자

하였습니다.

한편, ○○○○○○센터에서는 건설·산업안전을 위해 소규모 건설공사에 대한 컨설팅 및 점검을 3개의 공사건에 대해 시행하였으며, ●●●●●●단의 안전관리자를 선임한 공사는 지적사항이 나머지 2개의 공사 평균 지적 개수 11.5건에 비해 70% 낮은 4건으로 나타났으며, 내용도 타 공사 건에 비해 매우 훌륭한 것으로 평가받았습니다. ●●●●●●단은 계약상대자의 의견을 듣고, 지속적인 소통·협의를 통해 안전관리자를 임명하는 등 소규모 건설공사에서도 안전관리를 강화할 수 있는 방안을 도모하고자 합니다.

개 선 효 과

●●●●●●단은 산업안전보건법령 소관부서인 QQQQ부로부터 소규모 건설공사에서도 안전관리자 임명과 임금지급이 가능함의 근거를 마련하였고, 향후 소규모 건설공사에서도 안전관리자 임명에 대한 우려를 해소하였습니다. 또한, 근로자의 안전을 강화하고 계약상대자에게는 비용부담을 해소하고 안전관리를 제고하여, 안전이라는 K-water의 핵심가치의 실현을 도모하였습니다.